

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6969/2539

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย อนันต์ แก่นประ ฐป กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 213, มาตรา 225

จำเลยที่ 7 กับพวกร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายกับมีอีเฟดรีนไว้ในครอบครองในวาระเดียวกัน ทั้งวัตถุแห่งการกระทำความผิดต่างก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และยึดได้ในคราวเดียวกันถือว่าเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทและเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลล่างให้ถูกต้องและยังมีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาด้วยได้เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 116 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490มาตรา 7, 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ธิบของกลางทั้งหมด
ให้แก่วรรวสารธารณสุขเว้นแต่อาวุธปืน2 กระบอก และกระสุนปืนของกลาง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 3 และที่ 7 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 7มีความผิดตามพระราช
บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ, 62 วรรคแรก,
89, 106 (ที่ถูกประกอบด้วยประมวลอาญา มาตรา 83) เฉพาะจำเลยที่ 1 มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคสามฐานร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์จำคุกคนละ 17 ปีฐานร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครองจำคุกคนละ 4
ปีลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืนและกระสุนปืนจำคุก 9 เดือนรวมจำคุกจำเลยที่ 1
มีกำหนด 21 ปี 9 เดือน จำเลยที่ 2ที่ 4 ถึงที่ 7 คนละ 21 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 1 ที่
2 และที่ 7คนละหนึ่งในสาม จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 คนละกึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 1มี
กำหนด 14 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 และที่ 7 คนละ 14 ปีจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 คนละ 10
ปี 6 เดือนริบของกลางคือาวุธปืนและกระสุนปืนแก่เจ้าของยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 3

จำเลยที่ 7 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 7 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 เวลา 8.45 นาฬิกาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 6 ได้พร้อมด้วยของกลางซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการผลิตวัตถุออกฤทธิ์รวม 25 รายการ และวันที่ 22 สิงหาคม 2535 เวลาประมาณ 10 นาฬิกาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 7 ได้ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 7 มีความผิดฐานร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 6 ไม่อุทธรณ์ คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 6 จึงถึงที่สุดตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 7 ว่า จำเลยที่ 7 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 6 กระทำความผิดฐานร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 7 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 6 กระทำความผิดฐานร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ส่วนที่จำเลยที่ 7 ฎีกาขอให้ลงโทษในสถานเบา นั้น เห็นว่า ความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 นี้เป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยที่ 7 มานั้น เห็นว่า เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี และการที่ศาลล่างทั้งสองนำคำรับชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนมาลดโทษให้จำเลยที่ 7 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 นั้น ก็นับว่าเป็นผลดีแก่จำเลยที่ 7 มากแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 7 ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 7 ในความผิดฐานร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เมทแอมเฟตามีนกับฐานร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์อีเฟดรีนไว้ในครอบครองมาคนละกรรมนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะการที่จำเลยที่ 7 กับพวกร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย กับมีอีเฟดรีนไว้ในครอบครองนั้นเป็นการกระทำความผิดในวาระเดียวกัน ทั้งวัตถุแห่งการกระทำความผิดคือเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนต่างก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และยึดได้ในคราวเดียวกันจึงถือว่าเป็นการกระทำความผิดเดียวกันเป็นความผิด

ต่อกฎหมายหลายบทต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และปัญหาการปรับบทดังกล่าวแม้จำเลยที่ 7 จะมีได้ฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 225 และศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาด้วยได้ เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 7 มีความผิดฐานร่วมกันผลิต และมีไว้เพื่อขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เมทแอมเฟตามีนกับมีความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์เฟดรีนไว้ในครอบครองเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, 89 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 17 ปีสำหรับจำเลยที่ 1 เมื่อรวมกับโทษฐานมีอาวุธปืนและกระสุนปืนอีก 9 เดือนแล้วเป็นจำคุก 17 ปี 9 เดือน ลดโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 7 คนละหนึ่งในสามและลดโทษให้จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 11 ปี 10 เดือน จำเลยที่ 2 และที่ 7 คนละ 11 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 คนละ 8 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ